

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2429/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ชุมพร  
นาย คำรณ ศักดิ์บุญญรัตน์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 124

จำเลยกับพวกได้นำถึงน้ำยาสำหรับฉีดฆ่าหญ้าเข้าไปฉีดต้นยางพาราและนารถไถเข้าไปไถที่ดินของผู้เสียหาย แล้วปลูกต้นยางพาราและถั่วฝักยาวลงในที่ดินดังกล่าว แม้ผู้เสียหายจะมอบอำนาจตามเอกสารหมาย จ.9 ให้ ส. ไปร้องทุกข์เฉพาะความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เพียงข้อหาเดียว ไม่ได้มอบอำนาจให้ไปร้องทุกข์ในความผิดฐานบุกรุกด้วยก็ตาม แต่ความผิดทั้งสองฐานเป็นความผิดเกี่ยวเนื่องกันและเป็นการกระทำความผิดเดียวกัน การร้องทุกข์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์แล้วเท่ากับร้องทุกข์ในความผิดฐานบุกรุกด้วย เมื่อมีการสอบสวนความผิดทั้งสองข้อหาแล้ว โจทก์มีอำนาจฟ้องความผิดทั้งสองข้อหาและศาลมีอำนาจลงโทษความผิดฐานบุกรุกได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 362, 365, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 และ 362 ซึ่งเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 358 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 1 ปี ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยร่วมกับพวกบุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้เสียหายแล้วร่วมกันทำลายต้นยางพาราของผู้เสียหายจนได้รับความเสียหายดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ จึงเชื่อได้ว่าจำเลยได้ร่วมกับพวกกระทำความผิดฐานบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ดังที่โจทก์ฟ้องจริง ส่วนที่จำเลยกล่าวในคำแก้ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ผู้เสียหายเพียงแต่มอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 9 ให้นายสมโภชน์ไปร้องทุกข์เฉพาะข้อหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ข้อหาเดียวไม่ได้มอบอำนาจให้ไปร้องทุกข์ในข้อหาความผิดฐานบุกรุก ศาลไม่อาจลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ได้ จะต้องยกฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดนี้ นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าข้อหาความผิดฐานบุกรุกกับข้อหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นการกระทำความผิดด้วยกัน การที่ได้ร้องทุกข์ในข้อหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์แล้วก็เท่ากับได้ร้องทุกข์ในข้อหาความผิดฐานบุกรุกด้วย เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่ามีการสอบสวนในความผิดทั้งสองข้อหานี้แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องทั้งสองข้อหาความผิดและศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดฐานบุกรุกได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องของโจทก์เสีย นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พินิจพิจารณากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>              | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                    |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                     | <u>หมายเหตุ</u>            |